Contrat de bail du site …

HT DRC INFRACO S.a.r.l

Nom du site :

Numéro du site :

Région : **Haut-Katanga**

Tél. :

Date : …….

Coordonnées GPS : Latitude : *, Longitude :*

ENTRE:

Monsieur ….....…de Nationalité Congolaise, né à ....., le ...../...../....., résidant à ....., sur l'avenue …….., au numéro ..…, Quartier ....., dans la commune de ....., dans la ville de ....., en République Démocratique du Congo.

Ci-après dénommé(e) Le **« Bailleur »**, d'une part ;

ET

HT DRC INFRACO, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est au 1er étage de l'Immeuble LE 130, situé n° 130B, Avenue Kwango, Commune de la Gombe, à Kinshasa en République Démocratique du Congo, immatriculée au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier, sous le numéro RCCM : 13-B-01198 et à l'identification Nationale sous le numéro 01-730-N59627j,

Ici représentée par Monsieur **Maixent BEKANGBA, Gérant**;

Ci-après dénommée Le **« Locataire »** ou **« HT DRC Infraco S.a.r.l »**, d'autre part,

Ci-après désignés collectivement les « **Parties** » ou individuellement la

Séparément identifiée ici comme « **Parties** » ou individuellement la « **Partie** ».

Les Parties acceptent explicitement qu'en signant le présent contrat,
Elles acceptent les Termes et Conditions applicables et inclus dans celui-ci

Article 1. Objet

Le Bailleur déclare par la présente donner à bail au locataire qui accepte, un espace de .....d'une superficie de .....**,** situé à ....., sur l'avenue ……..….., au numéro ….., Quartier ....., dans la commune de ....., dans la ville de ....., en République Démocratique du Congo, sur lequel est installé (sera installé) un pylône destiné à supporter divers dispositifs d'antennes d'émission réception ainsi que différents équipements techniques appartenant au Locataire ainsi que tous les équipements appartenant à tous les clients du Locataire.

De ce fait, le Locataire dispose du droit de maintenir et d'entretenir ses équipements ainsi que ceux appartenant à ses clients, à chaque instant que le besoin se présente.

Article 2. Textes Applicables

Le présent bail est soumis aux dispositions des Actes uniformes de l'OHADA, en particulier de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général applicables au bail commercial, aux dispositions impératives du Code Civil Congolais Livre III relatives au bail à loyer d'immeubles

ainsi qu'aux autres prescriptions légales et réglementaires du droit positif congolais non contraires.

Article 3 : Occupation-Jouissance

Le Bailleur s'engage à :

Assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués. À ce propos :

- Il s'interdit d'interrompre ou d'entraver la performance des installations techniques de Télécommunications du locataire ;
- Il autorise à HT DRC INFRACO S.a.r.l et ses clients d'accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au site.
- Il autorise le locataire à exécuter tous les travaux destinés à rendre les lieux loués conformes à l'usage prévu au présent contrat, et notamment, les travaux d'aménagement du local technique et des installations nécessaires à mettre en place pour une bonne exploitation des lieux loués.
- Il permet au Locataire, le cas échéant, de conduire des câbles électriques de puissance et ceux de Télécommunication vers ou depuis les lieux loués en traversant toute autre propriété foncière du bailleur (les espaces communs), pour garantir le meilleur fonctionnement des installations décrites ci-dessus.
- Il autorise le locataire à se raccorder à la Cabine électrique la plus proche et la plus performante des lieux loués. En cas de coupure électrique de la SNEL, le Locataire se branchera à son propre groupe électrogène.

Article 4 : Durée

Le présent bail est conclu pour une durée indéterminée, prenant cours à la date de la signature repris sur la page 1.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article seizième ci-après, le présent bail ne peut être résilié par le Bailleur pendant les **Cinquante (50)** premières années.

Après cette période bloquée, il peut prendre fin à l'initiative du Bailleur moyennant un préavis de 6 mois notifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre décharge datée.

Les parties reconnaissent qu'il peut y avoir, pendant la durée de ce contrat de bail, des circonstances nécessitant que HT DRC INFRACO S.a.r.l puisse procéder à la consolidation et à la rationalisation de ses sites à la suite de son acquisition ou l'acquisition ou la saisie d'un partage de risque avec une autre partie ("Consolidation de l'industrie»). Dans le cas où HT DRC INFRACO S.a.r.l souhaite entreprendre un exercice de consolidation de l'industrie, HT DRC INFRACO S.a.r.l avisera le Bailleur de son intention de résilier le présent contrat moyennant un préavis de six (6) mois.
A la fin de cette période de six (6) mois de préavis, le présent contrat de bail sera considéré comme résilié.

HT DRC INFRACO S.a.r.l a le droit sans restriction d'installer et d'entretenir des équipements sur la tour selon la nécessité. HT DRC INFRACO S.a.r.l dispose également d'un droit illimité d'installer et de maintenir des équipements comme notamment, mais pas uniquement, des générateurs, des réservoirs de carburant et des batteries.

Coordonnées GPS : Latitude : , Longitude :

HT DRC INFRACO S.a.r.l est autorisée à permettre à ses clients d'installer leurs propres équipements sur la tour ou dans l'espace loué sans avoir besoin de fournir un préavis ou d'obtenir la permission du Bailleur.

Article 5 : Droit de Colocation et Sous-location

Le Locataire peut, en cas de besoin, passer les accords de colocation et sous location, de partage d'équipement ou autres accords similaires, dans les deux cas concernant l'ensemble de l'espace loué (y compris les locaux et le pylône qui s'y trouvent), à toute tierce partie et selon des dispositions convenues entre le locataire et ladite tierce partie.

En cas de colocation et sous location, le Locataire est tenu d'en informer le Bailleur par simple lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Locataire s'interdit, sans l'accord préalable du Bailleur, de modifier la destination des espaces loués.

Le site loué sera strictement contrôlé par HT DRC INFRACO S.a.r.l et toute personne désireuse de pénétrer sur l'espace loué, y compris le Bailleur, devra d'abord obtenir la permission de HT DRC INFRACO S.a.r.l.

Article 6 : Paiement du Loyer

HT DRC INFRACO SARL paiera un loyer annuel d'un montant brut de **…… Usd** (…… dollars américains) correspondant à **…….. Usd** (…… dollars américains) de loyer mensuel brut, ou son équivalent en monnaie locale si la loi l'exige. Ce montant sera versé chaque année par chèque [ou par virement électronique sur le compte bancaire suivant : Nom du titulaire du compte **……..**, Numéro de compte ……, Code banque : **…….**

Les Parties conviennent que le loyer pourra augmenter tous les 5 (3) ans, étant entendu que cette augmentation ne pourra pas dépasser 10% (5%) du montant de loyer.

Conformément à la loi fiscale congolaise, le locataire retiendra 20% du montant brut des loyers versés au bailleur pour s'acquitter de l'impôt sur les revenus locatifs en faveur du Trésor public. Remettre la preuve de versement au bailleur.

Article 7. Exercice du droit au Renouvellement du Bail

Le locataire a droit au renouvellement du présent bail sous condition d'en faire demande par acte extrajudiciaire signifié au Bailleur, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail.

Ce contrat sera donc renouvelé dans les mêmes conditions.

Article 8. Obtention des Permis et Licences

HT DRC INFRACO S.a.r.l est responsable de l'obtention, du maintien et du renouvellement de tous les permis et les licences relatifs à la construction de la tour et au fonctionnement du Site.

Le Bailleur est obligé de fournir à HT DRC INFRACO S.a.r.l tous les documents connexes (comme le titre de propriété ou l'inscription des biens fonciers au cadastre) afin de soutenir toute demande de permis ou de licence.

Article 9: Transfert à un Cessionnaire Autorisé

Le Locataire peut à tout moment, après avoir informé le Bailleur, céder ou transférer tout ou une partie de l'avantage, des droits, titres, intérêts et bénéfices du Bail, à toute personne ou entité qui est une Filiale ou un Cessionnaire Autorisé et cette personne ou entité aura le droit de prendre cession des devoirs et obligations, de tout ou une partie de l'avantage, des droits, titres, intérêts et bénéfices du locataire liés au Bail. Aux fins de cet article 9, il est entendu que :

(A) Une ''***Filiale***" est toute personne ou entité qui, directement ou indirectement, à travers un ou plusieurs intermédiaires, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec le Locataire;

(B) Le ''***Contrôle***" d'une personne ou entité signifie le pouvoir, direct ou indirect, de diriger ou prendre la direction de la gestion et des décisions de l'entité contrôlée par voie de propriété, d'actionnariat, de capital social ou de partenariat, par contrat ou autrement;

(C) Le ''***Cessionnaire Autorisé***" est toute personne ou entité qui a elle-même, ou fournit au Bailleur grâce à un garant de solvabilité suffisante (selon l'opinion raisonnable du Locataire), une garantie d'exécution des obligations du locataire liées au Bail, et consent à exécuter toutes les obligations du locataire liées au Bail.

Article 10. Assurance :

HT DRC INFRACO S.a.r.l s'engage à souscrire une assurance[1] appropriée correspondant à l'usage qui sera fait du Site.

Article 11. Sécurité

HT DRC INFRACO S.a.r.l est responsable de la sécurité de l'espace loué, des matériels, de l'antenne et/ou de tout élément important lié au développement de ses activités sur le site loué.

Article 12. Obligations Légales et Fiscales

Le Bailleur certifie que les autorisations nécessaires ont été obtenues afin de pouvoir conclure le présent contrat avec HT DRC INFRACO S.a.r.l y compris tous les documents relatifs au droit de concession du sol et au droit de propriété de l'immeuble et certifie également que toutes les taxes gouvernementales relatives à ce terrain et à cet immeuble ont été payées.

Le Bailleur sera responsable des frais ou des dépenses encourus par HT DRC INFRACO S.a.r.l qui émaneraient d'une quelconque plainte émise par un tiers à propos du Site. Ceci serait fait avec l'accord préalable du Bailleur.

Article 13: Amendements

[1] Assurance incendie, Assurance tous risques pour les travaux de construction et l'assurance responsabilité civile sur les antennes, …

Tout amendement au présent contrat sera constaté par écrit et annexé à celui-ci sous forme d'avenant signé par les parties.

Article 14 : Sûretés

HT DRC INFRACO S.a.r.l a le droit de mettre en gage ou de grever autrement d'une sûreté ses droits et intérêts sur les antennes et sur les biens meubles et immeubles accessoires après en avoir notifié par écrit le Bailleur.

Article 15 : Continuité du Bail

Le bail ne prend pas fin par le décès de l'une ou l'autre des parties.

En cas de décès du Bailleur, le bail se poursuit avec le conjoint, ascendant ou descendant en ligne directe de ce dernier.

La dissolution de la personne morale preneuse n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité du preneur

Le présent bail ne prend pas fin par la mutation du droit de propriété sur des biens donnés à bail. Dans ce cas, l'acquéreur/le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l'ancien bailleur et doit poursuivre l'exécution du bail.

Article 16: Règlement des Différends et Résiliation Judicaire

En cas de non-respect de ce contrat par l'une des parties, l'autre partie a le droit de résilier le présent contrat s'il n'a pas été remédié à la situation dans un délai de 90 jours à compter de la date du courrier notifiant le cas de défaillance.

Si le bailleur entend poursuivre la résiliation du bail pour une raison quelconque alors même qu'un fonds de commerce est exploité dans les lieux loués, le Bailleur doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. La décision prononçant la résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant cette notification.

En cas de désaccord entre les parties qui ne pourrait être résolu à l'amiable dans un délai de 21 jours, le problème devra être réglé par voie d'arbitrage conformément au Code de procédure Civile Congolais et ce contrat sera régi et interprété conformément à la législation de la RDC tel qu'indiqué à l'article 2 ci-dessus.

En cas de résiliation du présent contrat, HT DRC INFRACO S.a.r.l aura le droit de retirer tous ses équipements et matériels du site.

Article 17: Force Majeure

Le Bailleur convient qu'au cas où le Locataire ou ses clients seraient empêchés d'accéder aux équipements sur le site ou de les exploiter par suite d'un cas de force majeure ou de tous événements indépendants de la volonté du Locataire, notamment, sans y être limité, la foudre,

la grève, l'inondation ou les troubles civils, l'obligation de payer le loyer sera suspendue jusqu'à la reprise normale du service.

Article 18: Accord intégral

Ce contrat contient l'accord intégral des parties par rapport à l'objet énoncé à l'article 1 du présent contrat et remplace tous les accords écrits ou oraux ou ententes antérieurs entre les parties.

Article 19 : Lutte contre la corruption, intégrité, code de conduite et durabilité

19.1. Les lois sur l'intégrité sont des lois et réglementations applicables dans le pays où les parties sont constituées et où le présent contrat est exécuté, et dans la juridiction du présent contrat concernant :

19.1.1. anti-pots-de-vin et anti-corruption, ainsi que (Royaume-Uni) Bribery Act 2010 et (États-Unis) Foreign Corrupt Practices Act 1977 ;
19.1.2. Le blanchiment d'argent ou financement d'activités criminelles ou terroristes ;
19.1.3. L'évasion fiscale ;
19.1.4. Des sanctions commerciales, économiques ou financières ou des mesures restrictives imposées par l'ONU ou d'autres autorités compétentes ; et
19.1.5. Le travail des enfants, esclavage moderne et prévention de l'esclavage dans la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise.

19.2. Chaque partie doit se conformer aux lois sur l'intégrité et ne rien faire qui empêcherait l'autre partie de se conformer à ces lois et n'a pas enfreint les lois sur l'intégrité dans les discussions menant au présent contrat.

19.3. Chaque partie ne doit pas, dans le cadre du présent contrat, effectuer, offrir ou promettre des paiements ou transférer quoi que ce soit de valeur à :

19.3.1. tout fonctionnaire ou employé du gouvernement ;
19.3.2. tout employé de sociétés détenues ou contrôlées par le gouvernement ou d'organisations internationales publiques ;
19.3.3. tout parti politique, responsable d'un parti politique ou candidat ; ou
19.3.4. tout intermédiaire de paiement à l'un des éléments ci-dessus, dans le but d'influencer un acte ou une décision (ou une décision de ne pas agir) d'un représentant du gouvernement, et ne l'a pas fait dans les discussions menant au présent contrat.

19.4. Chaque partie ne doit pas, dans le cadre du présent contrat, effectuer, offrir, promettre ou recevoir des paiements ou des transferts de valeur pour la corruption publique ou commerciale, l'acceptation ou l'acquiescement à l'extorsion, les pots-de-vin ou d'autres moyens illégaux ou inappropriés d'obtenir des affaires, et n'a pas fait ainsi dans les discussions menant au présent contrat.

19.5. Le Bailleur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer qu'il n'y a pas de travail des enfants, d'esclavage, de travail forcé ou obligatoire ou de traite des êtres humains dans son entreprise ou sa chaîne d'approvisionnement.

19.6. Le Bailleur doit se conformer au code de conduite des tiers Helios Towers et fournir une formation à son personnel et à tous les sous-traitants impliqués dans le présent contrat afin qu'ils

comprennent leurs responsabilités en vertu du code de conduite des tiers Helios Towers et des lois sur l'intégrité. Toute violation présumée doit être signalée via la ligne de signalement confidentielle et la société n'exercera pas de représailles si des problèmes sont soulevés de bonne foi.

19.7. Le Bailleur a divulgué avec précision tout conflit d'intérêts au cours du processus de diligence raisonnable de la société menant au présent contrat et doit informer la société dans les meilleurs délais lorsqu'une information donnée devient incorrecte ou qu'un nouveau conflit survient. Le Bailleur doit répondre aux demandes de diligence raisonnable supplémentaire sur demande.

19.8. Le Bailleur doit se conformer :

19.8.1. Aux contrôles sur l'exportation de tout territoire vers un autre territoire de biens ou de services qui font l'objet du présent contrat ; et
19.8.2. Aux lois et réglementations relatives à la concurrence et à l'interdiction des comportements anticoncurrentiels.

19.9. Le Bailleur doit s'efforcer de minimiser tout impact négatif sur l'environnement de ses biens ou services faisant l'objet du présent Contrat. Le Bailleur est conscient des objectifs déclarés de la société en matière de durabilité et doit travailler avec la société sur les principaux objectifs, politiques et rapports commerciaux durables sur demande.

19.10. Le Bailleur doit se conformer à tout audit raisonnablement demandé par la Société pour vérifier le respect de cette clause.

19.11. Toute violation de cette clause par une partie est une violation substantielle et l'autre partie peut résilier le présent contrat.

FAIT en 5 copies originales et chaque partie reconnaissant avoir lus, signés et retirés au moins 1 copie originale.

Nom: **Maixent BEKANGBA** Titre : (Gérant) **Locataire**	Nom: **……** Titre: **Bailleur**
Signature:	Signature:
……, ….. / ……. /2025	
Au nom et pour le compte de: HTD INFRACO S.a.r.l	

Coordonnées GPS : Latitude : *, Longitude :*

Nom du Témoin : **Monsieur …….** Résidant sur l'avenue …… au numéro …….., Quartier ……. dans la Commune de …… en République Démocratique du Congo **Signature & Seau du Témoin**:
Date: ….. / ……. /2025 Place: KINSHASA

Coordonnées GPS : Latitude : *, Longitude :*

1. **Addresses pour les notifications**:

HTD:	**Bailleur**
HT DRC INFRACO S.a.r.l, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est 1er étage de l'Immeuble LE 130, situé n° 130B, Avenue Kwango, Commune de la Gombe, à Kinshasa en République Démocratique du Congo.	

2. **Annexes**

Annexes #	**Description annexes**	**Applicable:**
1	Copie carte d'électeur	
2	Titre de propriété	

Coordonnées GPS : Latitude : *, Longitude :*